

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5134/2533

นายปิติ บุญสูง
นายอาทร ต้องวัฒนา ในฐานะส่วนตัว
และผู้จัดการมรดกของนายจตุติ บุญสูง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 354

โจทก์เป็นหนี้บริษัท จ. โจทก์มีหนังสือถึงนาย จ.บิดาโจทก์ขอให้ชำระหนี้แทน โดยโจทก์จะโอนหุ้นของโจทก์ในบริษัทแห่งอื่นรวม 5 บริษัทให้แก่ นาย จ.เป็นการ ชดใช้ให้ ซึ่งในหนังสือดังกล่าวโจทก์แสดงความประสงค์ไว้ว่า โจทก์ยังหวังที่จะกลับ มามีส่วนในครอบครัวต่อไปภายหน้าถ้าเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่โจทก์พร้อม โจทก์อยากจะ ขอซื้อหุ้นที่จะโอนให้แก่ นาย จ.กลับคืน โดยโจทก์ยินยอมที่จะซื้อคืนมาในราคาที่โอน ไปบวกดอกเบี้ยตามอัตราที่นาย จ.หรือสมาชิกของครอบครัวจะกำหนดให้ข้อความดัง กล่าวไม่เป็นการแสดงเจตนาแสดงความประสงค์ของโจทก์ในลักษณะที่เป็นคำขอให้ นาย จ.ทำสัญญาด้วย และไม่เป็นการชัดเจนแน่นอนว่าข้อที่จะทำให้เกิดหรือมีขึ้นคือ การซื้อหุ้นดังกล่าวนั้นจะมีทางเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เมื่อใด ข้อความที่ว่าโจทก์ยังหวัง ที่จะกลับมามีส่วนในครอบครัวต่อไปภายหน้าทำให้เห็นได้เป็นการแน่นอนว่าเป็นเรื่อง ที่โจทก์คาดหวังไว้ล่วงหน้า ถ้ามีโอกาสก็จะทำอย่างนั้นซึ่งในขณะที่ทำหนังสือถึงนาย จ.นั้น โจทก์ก็ยังไม่รู้ว่าโอกาสเช่นนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ และยังไม่แน่นอนว่านาย จ.จะรับโอนหุ้นที่โจทก์อ้างถึงเป็นการชำระหนี้หรือไม่ ทั้งยังไม่ได้มีการโอนหุ้นไปเป็น ของนาย จ. ขณะนั้นจึงต้องถือว่าเรื่องการโอนหุ้นเป็นการชำระหนี้เป็นเรื่องอนาคต

แม้ต่อมา นาย จ.ได้ตอบตกลงรับโอนหุ้นเป็นการชำระหนี้เงินกู้และโจทก์ได้โอนให้ นายจ.ไปแล้วก็ตาม ข้อความที่ปรากฏในหนังสือที่โจทก์มีถึงนาย จ.ก็ยังถือไม่ได้ว่า เป็นคำเสนอที่โจทก์ขอซื้อหุ้นคืนจากนาย จ. แต่เป็นเพียงข้อปรารถนาถึงสิ่งที่โจทก์คาดหวังไว้ในอนาคตเท่านั้น ไม่มีผลที่จะผูกนิติสัมพันธ์อย่างใดกับผู้ที่ได้รับการปรารถนาเช่นนั้น

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นบุตรของนาย จ.นาย จ.ถึงแก่กรรมแล้ว จำเลยทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดกของนาย จ. ตามคำสั่งศาล โจทก์เป็นหนี้บริษัท จ.และไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงขอให้นาย จ.บิดาชำระหนี้แทน โดยโจทก์ได้โอนหุ้นของโจทก์ในบริษัทอื่นรวม ๕ บริษัทให้นาย จ.เป็นการชำระหนี้ โดยโจทก์แสดงความประสงค์ไว้ว่าหากมีเงินก็จะขอซื้อหุ้นเหล่านี้คืนในราคาที่โอนไป บวกด้วยดอกเบี้ย ต่อมานาย จ.ได้มีหนังสือถึงโจทก์ยอมตกลงที่จะให้โจทก์ซื้อหุ้นคืนได้ เมื่อนาย จ.ถึงแก่กรรม โจทก์แจ้งจำเลยทั้งสามในฐานะผู้จัดการมรดกที่จะซื้อหุ้นคืน แต่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ได้โอนหุ้นแบ่งปันให้ทายาทอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการโอนหุ้นให้โจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันโอนหุ้นของบริษัทที่โจทก์โอนให้นาย จ.ไปรวม ๕,๒๙๕ หุ้นให้แก่โจทก์ และรับเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าไม่สามารถโอนหุ้นได้ให้นำเงินจากกองมรดกจำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ชดเชยค่าเสียหาย ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้เอาทรัพย์สินจากกองมรดกขายทอดตลาดเอาเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทมาใช้ให้โจทก์ ถ้าบังคับตามคำขอไม่ได้ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในฐานะส่วนตัวและรับเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทไป ให้จำเลยทั้งสามนำเงินจากกองมรดกใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน

โจทก์ ถ้าไม่มีเงินในกองมรดกพอนำมาชำระได้ ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ รับผิดชอบใช้เป็นส่วนตัว

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ให้การว่า การที่โจทก์แสดงความประสงค์ว่าถ้าภรรยาเมื่อใดโจทก์พร้อมก็อยากจะซื้อหุ้นคืนในราคาที่โอนไปบวกด้วยดอกเบี้ย เป็นเพียงการแสดงความสามารถที่อยากจะซื้อหุ้นคืนในภรรยา การแสดงเจตนาของนาย จ.สิ้นสุดลงเมื่อนาย จ.ถึงแก่กรรมการแจ้งความประสงค์ของโจทก์ไม่มีผลตามกฎหมายการโอนหุ้นนาย จ.ให้ทายาทอื่นชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า นิติกรรมซื้อขายเกิดขึ้นภายหลังนาย จ.ถึงแก่กรรมไปแล้วจึงไม่ผูกพันนาย จ.และทายาท จำเลยทั้งสามไม่มีหน้าที่ต้องโอนหุ้นคืนให้โจทก์พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันโอนหุ้นของบริษัทตามคำขอท้ายฟ้องรวม ๔,๙๗๔ หุ้นให้แก่โจทก์และรับเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทจากโจทก์ ถ้าไม่สามารถโอนหุ้นได้ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันนำเงินจากกองมรดกของนาย จ.หรือนำทรัพย์สินจากกองมรดกออกขายทอดตลาดเพื่อชำระเงิน ๒๔,๐๙๒,๕๒๐.๖๑ บาท ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้จำเลยที่ ๑และที่ ๒ ร่วมกันรับผิดชอบใช้จำนวนเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในฐานะส่วนตัว กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันนำเงินจากกองมรดกมาชำระค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ หากไม่สามารถชำระได้ ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ร่วมกันรับผิดชอบใช้เป็นส่วนตัว

โจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงยุติว่า โจทก์เป็นบุตรของ นายจตุต บุญสูง จำเลยทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดกของนายจตุต ก่อนนายจตุตถึงแก่กรรม โจทก์ได้เป็นหนี้นายจตุตและไม่สามารถนำเงินมาใช้คืนนายจตุตได้ โจทก์จึงได้เสนอโอน หุ้นในบริษัทต่าง ๆ รวม ๕ บริษัท ให้กับนายจตุตเป็นการชำระหนี้ตามเอกสารหมาย จ.๑๓ ที่โจทก์มีไปถึงนายจตุต และนายจตุตได้ตอบตกลงรับโอนหุ้นเป็นการชำระหนี้เงิน กู้ตามเอกสารหมาย จ.๑๕ ที่นายจตุตมีไปถึงโจทก์ ต่อมาได้มีการโอนหุ้นมาเป็นของ นายจตุต หลังจากนายจตุตถึงแก่กรรม โจทก์ขอให้จำเลยทั้งสามในฐานะผู้จัดการมรดก ของนายจตุตโอนหุ้นทั้ง ๕ บริษัท ที่นายจตุตรับโอนไปจากโจทก์คืนพร้อมกับรับเงิน จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ไม่โอนให้ ปัญหาว่ามีว่า เอกสารหมาย จ.๑๓ และ จ.๑๕ นั้นมีผลเป็นสัญญาซื้อขายหุ้นที่นายจตุตรับโอนมาจากโจทก์อันผู้จัดการ มรดกของนายจตุตต้องผูกพันหรือไม่เห็นว่า ตามเอกสารหมาย จ.๑๓ คงมีความที่ ปรากฏในข้อ ๔ ที่ว่า "ผมยังหวังที่จะกลับมามีส่วนในครอบครัวต่อไปภายหลัง ถ้า เป็นไปได้เมื่อไหร่ที่ผมพร้อม ผมอยากจะขอซื้อหุ้นเหล่านี้กลับคืนโดยที่ผมยินยอมที่ จะซื้อคืนมาในราคาที่โอนไปบวกดอกเบี้ยตามอัตราที่ป่าหรือสมาชิกของครอบครัวจะ กำหนดให้" นั้น จะถือเป็นคำเสนอขอซื้อหุ้นของโจทก์หรือไม่ ข้อความดังกล่าวไม่ ปรากฏให้เห็นว่าเป็นการแสดงเจตนาแสดงความประสงค์ของโจทก์ในลักษณะที่เป็น คำขอให้นายจตุตทำสัญญาด้วย และข้อความที่ว่า "ถ้าเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่ผมพร้อม ผม จะอยากซื้อหุ้นเหล่านี้กลับคืน" ก็เป็นข้อที่ไม่เป็นการชัดเจนแน่นอนว่า ข้อที่จะทำให้เกิดหรือมีขึ้นคือการซื้อหุ้นนั้นจะมีทางเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เมื่อใด และเมื่อพิจารณา ถึงข้อความที่ปรากฏในตอนต้นของข้อ ๔ ที่ว่า "ผมยังหวังที่จะกลับมามีส่วนใน ครอบครัวต่อไปภายหลัง" แล้ว ทำให้เห็นได้เป็นการแน่นอนขึ้นว่าเป็นเรื่องของการที่ โจทก์คาดหวังไว้ล่วงหน้าถ้ามีโอกาสก็จะทำอย่างนั้น ซึ่งในขณะที่ทำเอกสารหมาย จ.๑๓ นั้น โจทก์เองก็ยังไม่รู้ว่าโอกาสเช่นนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ ตามความในสัญญาข้อ ๕.๒ ที่ว่า "ขอทราบอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่จะคิด ถ้าผมต้องการที่จะซื้อหุ้นเหล่านี้กลับ

คืนมา" ทำให้เห็นว่าในขณะที่ทำเอกสารหมาย จ.๑๓ นั้นโจทก์ยังไม่มีเจตนาที่เป็นการแน่นอนเกี่ยวกับหุ้นที่นายจตุรรับโอนให้ว่าจะซื้อคืนหรือไม่ อีกทั้งเมื่อโจทก์ทำเอกสารหมายจ.๑๓ นั้น ยังไม่เป็นการแน่นอนว่านายจตุรจะรับโอนหุ้นที่โจทก์อ้างถึงเป็นการชำระหนี้หรือไม่และยังไม่ได้มีการโอนหุ้นไปเป็นของนายจตุร ตอนนั้นจึงต้องถือว่าเรื่องการโอนหุ้นเป็นการชำระหนี้เป็นเรื่องอนาคต ดังนั้นในเรื่องหุ้นที่โจทก์โอนให้นายจตุรไปแล้วนั้น ข้อความที่ปรากฏในเอกสารหมาย จ.๑๓ถือไม่ได้ว่าเป็นคำเสนอที่โจทก์ขอซื้อหุ้นคืนจากนายจตุร เป็นเพียงข้อปรารถถึงสิ่งที่โจทก์คาดหวังไว้ในอนาคตเท่านั้น ไม่มีผลที่จะผูกนิติสัมพันธ์อย่างใดกับผู้ที่ได้รับการปรารถเช่นนั้น ในเมื่อเอกสารหมาย จ.๑๓ มิใช่คำเสนอขอซื้อหุ้นแล้ว หนังสือของนายจตุรตามเอกสารหมาย จ.๑๕ ข้อ ๔ที่ว่า "ตามที่แดง (หมายถึงโจทก์) ประสงค์จะขอซื้อหุ้นกลับคืนต่อภายในหน้าเมื่อการเงินสะดวกนั้นไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเลย จะโอนให้ทันทีโดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์หรือดอกเบี้ย "ตอนท้ายที่ว่า"ป่าพิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรเพื่อความสะดวกเมื่อเวลาโอนหุ้นกลับคืนให้แดงจะคิดเป็นจำนวนเงินเพียง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้าน) บาท เท่านั้น" และที่ว่า "การซื้อหุ้นกลับคืนดอกเบี้ยไม่คิด" นั้นจึงมิใช่คำสนองตอบคำเสนอของโจทก์ที่จะมีผลเป็นสัญญาซื้อขายหุ้นที่โจทก์โอนให้นายจตุร อาจจะถือได้ก็เพียงแต่เป็นคำเสนอของนายจตุรในการที่จะโอนหุ้นให้โจทก์กลับคืนโดยคิดเงินจากโจทก์ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่โจทก์ตั้งความหวังไว้และปรารถถึงความหวังนั้นให้นายจตุรทราบในเอกสารหมาย จ.๑๓ ข้อ ๔ เท่านั้น นายจตุรทำเอกสารหมาย จ.๑๕ ไปถึงโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๒๕๑๘ โจทก์ได้รับเอกสารหมาย จ.๑๕ แล้วก็ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือแสดงเจตนาใดให้ปรากฏกับนายจตุรในเรื่องนี้ จนเวลาล่วงเลยมาจนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๕ ซึ่งนายจตุรได้ถึงแก่กรรม เอกสารหมาย จ.๑๕ ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นคำเสนอนั้นจึงสิ้นความผูกพันโจทก์จึงไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะเรียกร้องให้ผู้จัดการมรดกของนายจตุรโอนหุ้นให้และรับเงินจากโจทก์ได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นางดวงมัลย์ ศิลปอาชา

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ